

<별지 제13-5호 서식> (신설 2009. 10. 8, 개정 2016. 7. 29.)

작성 자 :	(직 위)
전화번호 :	

경영참여형 사모집합투자기구등의 주식보유 승인신청서

문서번호 20 . . .

수 신 금융위원회

참 조

사본수신 금융감독원장

제 목 경영참여형 사모집합투자기구등의 주식보유 승인신청

「금융지주회사법」 제8조의5제1항에 따라 ○○금융지주회사의 주식을 취득·보유하고자
「금융지주회사감독규정」 제13조의6제6항에 의거 붙임과 같이 승인신청합니다.

붙 임 : 경영참여형 사모집합투자기구등의 주식보유 승인신청 내용 1부. 끝.

신 청 인 (인) _____
(signature)
대 리 인 (인)

(불 입)

경영참여형 사모집합투자기구등의 주식보유 승인신청 내용

1. 신청인 현황

〈경영참여형 사모집합투자기구〉

가. 회사 현황

상 호		업무집행사원 (주민등록번호/ 사업자등록번호)	
설립연월일		등록연월일 (등록번호)	
소 재 지		존립기간	
출자총액 (백만원)		최대출자자 (지분율)	
주요출자자 (지분율)			
회사의 운용개요			

나. 사원 현황

(단위 : 백만원, 주, %)

구 분	성명/상호	주민등록번호/ 사업자등록번호	출자액 (지분율)	소 속 대기업 집단명	소속 동일인의 비금융주력자 여부	소속 동일인 보유 해당 은행지주회사 주식수 (지분율)
무한책임 사원						
유한책임 사원						
출 자 총 액 :				소속 동일인 보유 해당 은행지주회사 주식 합계(지분율) :		
대기업집단 소속 계열회사 출자액 :						

다. 무한책임사원 등이 속하는 동일인 현황

(단위 : 백만원)

	업 종 ²⁾	비금융회사 해당여부 ³⁾	자산총액 ⁴⁾	자본총액 ⁴⁾
○○○ ¹⁾				
△△△				
×××				
· · ·				
계				
비금융회사 소계				()

- 주 1) 「은행법시행령」 제1조의4 각호의 회사를 기재
 2) 「통계법」 제22조제1항의 규정에 의하여 통계청장이 고시하는 한국표준산업분류에 의한
 업종 기재
 3) 비금융회사는 「금융지주회사법」 제2조제1항제8호 가목에서 정하는 “비금융회사”를 말함
 4) 신청일이전 최근 대차대조표(가결산시의 대차대조표 포함) 기준
 ※ ()내는 자본총액의 계에 대한 비금융회사 소계의 비중(%)을 기재

<투자목적회사>

가. 회사 현황

상 호		대표이사 (주민등록번호)	
설립연월일		등록연월일 (등록번호)	
소 재 지		존립기간	
자 본 금 (백만원)		최대주주(사원) (지분율)	
주요주주(사원) (지분율)			

나. 주주(사원) 현황

(단위 : 백만원, %)

주주(사원)명	주민등록번호/ 사업자등록번호	출자액 (지분율)	비금융주력자 여부	비고*

다. 임원 현황

성명 (한자)	직위명	주민등록번호	학 력	현근무처(직위)	주요경력	추 천 자

2. 주식취득예정 은행지주회사의 주식발행 현황

회사명		대표이사	
본점소재지			
자 본 금 (백만원)		의결권 있는 발행주식총수	

3. 주식보유현황 및 취득계획

	법인명 (성명)	관계 ¹⁾	승인신청일 현재 보유주식 현황(A)			추가로 취득 하고자 하는 주식 수(B)	추가취득후 보유주식수 (C=A+B)	추가취득 예정시기	추가취득 방법 ²⁾
			주식수	지분율	취득원가				
본인						()	()		
특수관계인						()	()		
	:					()	()		
	소계					()	()		
계						()	()		

- 주 1) 본인과 특수관계인의 관계 및 동 관계를 규정한 「은행법시행령」 제1조의4 각호의 번호 기재
 2) 장내거래, 장외거래 등으로 구분 기재
 ※ ()내는 지분율, 지분율은 의결권 있는 발행주식총수에 대한 보유지분율(%)을 소수점 세자리까지 기재

4. 주식 추가취득에 따른 소요액

	추가취득 예정주식수	예상소요액(백만원)		기 () 타 ()
		최근 1개월 평균주가기준 ()	신청일 현재 주가기준 ()	
본인				
특수관계인 : :				
계				

* ()내는 주당가격 기재
 첨부서류 : 최근 1개월 평균주가 산출근거자료 1부.

5. 소요자금 조달계획

(단위:백만원)

	현금 및 예금	유가증권	부 동 산	기 타	계
본 인					
특수관계인 · ·					
계					

8. 주식취득 목적 및 경영관여 방법

9. 향후 추가 취득계획 및 보유 계획

10. 주식보유 승인요건 점검표

가. 업무집행사원의 일반적 요건 현황

항 목		내 용
법인 등록번호		
자신이 업무집행사원으로 있거나 그 재산운용을 위탁받은 경영참여형 사모집합투자기구 등의 다른 사원 또는 주주의 특수관계인이 아닐 것		
법인 설립일		
최근 5년간 「금융지주회사법」 등 금융관련법령 등 위반으로 처벌받은 날짜 및 위반 내용		
최근 5년간 신청인이 최대·주요 주주인 금융기관이 부실금융기관으로 지정되거나 인·허가 등이 취소된 날짜 및 그 내용		
자신이 업무집행사원으로 있는 경영참여형 사모집합투자기구의 자산운용 능력	출자 약정액 합계액	백만원
	설립 후 누적 출자 약정액 합계액	백만원
최근 3년간 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제278조제1항각호의 어느 하나 또는 동법 〈별표6〉 각호의 어느 하나에 해당하여 기관경고 이상의 조치를 받은 사실 여부		
최근 5년간 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생절차개시기업 등의 해당 여부		
최근 5년간 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 등에 의해 금융질서문란 거래정보 거래자 등으로 등록된 사실 여부		
「기업구조조정 촉진법」상 부실징후기업 해당 여부		

나. 업무집행사원의 임원 결격요건 현황

(1) 임원 현황

성명 (한자)	현직위	생년월일 (주민등록번호)	학력	주요경력	비고
○ ○ ○ △ △ △ × × × : : : : :					

(2) 임원결격사유 점검표

성명 (한자)	직위		
결격사유		해당여부	비고
1. 미성년자·금치산자 또는 한정치산자			
2. 파산선고를 받은 자로서 복권되지 아니한 자			
3. 금고 이상의 실형의 선고를 받고 그 집행이 종료(집행이 종료된 것으로 보는 경우를 포함한다)되거나 집행이 면제된 날부터 5년이 경과하지 아니한 자			
4. 「금융지주회사법」 또는 외국의 금융지주회사 관련 법령, 그 밖에 대통령령으로 정하는 금융 관련 법령(이에 상당하는 외국의 금융 관련 법령을 포함한다)에 따라 벌금 이상의 형의 선고를 받고 그 집행이 종료(집행이 종료된 것으로 보는 경우를 포함한다)되거나 집행이 면제된 날부터 5년이 경과하지 아니한 자			
5. 금고 이상의 형의 집행유예의 선고를 받고 그 유예기간 중에 있는 자			
6. 「금융지주회사법」 또는 외국의 금융지주회사 관련 법령, 그 밖에 대통령령으로 정하는 금융 관련 법령(이에 상당하는 외국의 금융 관련 법령을 포함한다)에 따라 해임되거나 징계면직된 자로서 해임 또는 징계면직된 날부터 5년이 경과하지 아니한 자			
7. 「금융지주회사법」 또는 외국의 금융지주회사 관련 법령, 그 밖에 대통령령으로 정하는 금융 관련 법령(이에 상당하는 외국의 금융 관련 법령을 포함한다)에 따라 영업의 허가·인가 등이 취소된 법인 또는 회사의 임원 또는 직원이었던 자(해당 취소사유의 발생에 관하여 직접 또는 이에 상응하는 책임이 있는 자로서 대통령령이 정하는 자에 한한다)로서 해당 법인 또는 회사에 대한 취소가 있는 날부터 5년이 경과하지 아니한 자			
8. 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제10조제1항에 따른 적기시정조치 또는 같은 법 제14조제2항에 따른 계약이전의 결정 등의 행정처분(이하 "적기시정조치등"이라 한다)을 받은 금융기관의 임원 또는 직원으로 재직중이거나 재직하였던 자(그 적기시정조치등을 받게 된 원인에 대하여 직접 또는 이에 상응하는 책임이 있는 자로서 대통령령으로 정하는 자에 한한다)로서 그 적기시정조치등을 받은 날부터 2년이 경과되지 아니한 자			
9. 「금융지주회사법」 또는 대통령령으로 정하는 금융 관련 법령에 따라 재임 또는 재직 중이었다라면 해임요구(해임권고를 포함한다) 또는 면직요구의 조치를 받았을 것으로 통보된 퇴임한 임원 또는 퇴직한 직원으로서 그 통보가 있는 날부터 5년(통보가 있는 날부터 5년이 퇴임 또는 퇴직한 날부터 7년을 초과하는 경우에는 퇴임 또는 퇴직한 날부터 7년으로 한다)이 경과되지 아니한 자			

첨부서류: 1. 경영참여형 사모집합투자기구 및 투자목적회사 등의 정관

2. 경영참여형 사모집합투자기구 및 투자목적회사 등의 주주 또는 사원 사이에 체결된 계약서

3. 경영참여형 사모집합투자기구 및 투자목적회사 등의 주주 및 사원 내역

4. 경영참여형 사모집합투자기구 및 투자목적회사 등의 주주 및 사원의 특수관계인 내역

5. 경영참여형 사모집합투자기구의 업무집행사원이 사원으로 있는 다른 경영참여형 사모집합투자기구 및 그 사원 현황

6. 경영참여형 사모집합투자기구 및 투자목적회사 등의 투자내역

7. 경영참여형 사모집합투자기구의 업무집행사원과 관련한 다음의 자료

가. 업무집행사원의 정관, 등기부 등본, 주주(사원 명부)

나. 미성년자·금치산자 또는 한정치산자가 아님을 증명하는 서류

다. 파산선고를 받은 자로서 복권되지 아니한 자가 아님을 증명하는 서류

라. 금고 이상의 실형의 선고를 받고 그 집행이 종료(집행이 종료된 것으로 보는 경우를 포함한다)되거나 집행이 면제된 날부터 5년을 경과하지 아니한 자가 아님을 증명하는 서류

마. 「금융지주회사법」 또는 외국의 금융지주회사 법령, 그 밖에 대통령령으로 정하는 금융 관련 법령(이에 상당하는 외국의 금융 관련 법령을 포함한다)에 따라 벌금 이상의 형의 선고를 받고 그 집행이 종료(집행이 종료된 것으로 보는 경우를 포함한다)되거나 집행이 면제된 날부터 5년을 경과하지 아니한 자가 아님을 증명하는 서류

바. 금고 이상의 형의 집행유예 선고를 받고 그 유예기간 중에 있는 자가 아님을 증명하는 서류

사. 「금융지주회사법」 또는 외국의 금융지주회사 법령, 그 밖에 대통령령으로 정하는 금융 관련 법령(이에 상당하는 외국의 금융 관련 법령을 포함한다)에 따라 해임되거나 징계면직된 자로서 해임 또는 징계면직된 후 5년을 경과하지 아니한 자가 아님을 증명하는 서류

아. 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제10조제1항의 규정에 의하여 금융위원회로부터 적기시정조치를 받거나 동법 제14조제2항의 규정에 의하여 계약이전의 결정 등 행정처분을 받은 금융기관(동법 제2조제1호에 따른 금융기관을 말한다. 이하 이 호에서 같다)의 임원 또는 직원으로 재직하거나 재직하였던 자(그 적기시정조치등을 받게 된 원인에 대하여 직접 또는 이에 상응하는 책임이 있는 자로서 대통령령이 정하는 자에 한한다)로서 그 적기시정조치 등을 받은 날부터 2년이 경과되지 아니한 자가 아님을 증명하는 서류

자. 「금융지주회사법」 또는 외국의 금융지주회사 관련 법령, 그 밖에 대통령령으로 정하는 금융 관련 법령(이에 상당하는 외국의 금융 관련 법령을 포함한다)에 따라 영업의 허가·인가 등이 취소된 법인 또는 회사의 임원 또는 직원이었던 자(그 취소사유의 발생에 관하여 직접 또는 이에 상응하는 책임이 있는 자로서 대통령령이 정하는 자에 한한다)로서 해당법인 또는 회사에 대한 취소가 있는 날부터 5년이 경과되지 아니한 자가 아님을 증명하는 서류

차. 「금융지주회사법」 또는 대통령령으로 정하는 금융 관련 법령에 따라 재임 또는 재직 중이었더라면 해임요구(해임권고를 포함한다) 또는 면직요구의 조치를 받았을 것으로 통보된 퇴임한 임원 또는 퇴직한 직원으로서 그 통보가 있는 날부터 5년(통보가 있는 날부터 5년이 퇴임 또는 퇴직한 날부터 7년을 초과하는 경우에는 퇴임 또는 퇴직한 날부터 7년으로 한다)이 경과되지 아니한 자가 아님을 증명하는 서류